

1509811-41.2019.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Sonia Nazaré Fernandes Fraga

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 24ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 11/03/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

NATHAN RICARDO BERTAGNA

Vistos.

Controle - 858/2019

NATHAN RICARDO BERTAGNA está sendo processado incurso no artigo 33 caput da Lei 11.343/06, nos termos da denúncia de fls. 99/101, segundo a qual "[...] no dia 22 de abril de 2019, por volta de 17h25min, na Praça ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

24ª Vara Criminal

Av.Dr.Abraão Ribeiro, 313, 1º andar - Sala 417-419 - Barra Funda

CEP: 01133-020 - São Paulo - SP

Telefone: (011) 2127-9047 - E-mail: sp24cr@tjsp.jus.br

1509811-41.2019.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1509811-41.2019.8.26.0228

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

NATHAN RICARDO BERTAGNA

Vistos.

Controle - 858/2019

NATHAN RICARDO BERTAGNA está sendo processado incurso no artigo 33 caput da Lei 11.343/06, nos termos da denúncia de fls. 99/101, segundo a qual "[...] no dia 22 de abril de 2019, por volta de 17h25min, na Praça Alexandre de Gusmão, bairro Jardim Paulista, nesta cidade de São Paulo, NATHAN RICARDO BERTAGNA, qualificado a

fls. 07, trazia consigo e oferecia à venda a terceiros três porções contendo Tetrahydrocannabinol (THC), com peso líquido total de 23,8g (vinte e três gramas e oito decigramas), bem como trazia consigo uma balança de precisão, além da quantia de R\$ 1.940,00 (mil novecentos e quarenta reais) em espécie, como faz certo o auto de exibição e apreensão de fls. 06 e o laudo de constatação de fls. 24/26, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Segundo apurado, na data dos fatos, policiais militares, em patrulhamento ostensivo por local conhecido como ponto de venda de entorpecentes, avistaram um grupo de indivíduos conversando e entre eles estava o denunciado, o qual olhava para os lados a todo tempo e demonstrava grande nervosismo, o que gerou suspeita. Realizada a abordagem, em revista pessoal, os policiais encontraram com NATHAN RICARDO a droga acima descrita, uma balança de precisão e a quantia de R\$ 1.940,00 (mil novecentos e quarenta reais). Indagado, o denunciado admitiu, informalmente, que estava no local realizando o tráfico, alegando que vendia a porção de haxixe por R\$ 60,00 (sessenta reais) e que já vendera quase toda a droga que havia levado para a comercialização. Com os demais indivíduos, nada de ilícito foi localizado. Preso em flagrante, o denunciado admitiu, em seu interrogatório, que vende drogas para custear o seu próprio consumo de entorpecentes, que as três porções apreendidas em seu poder, juntamente com a balança de precisão, correspondiam a 20 (vinte) porções de haxixe, vendidas, cada uma, a R\$ 60,00 (sessenta reais), e que o dinheiro apreendido era proveniente das vendas que realizou naquele dia (fls. 17) [...]."

A materialidade delitiva consta em auto de exibição e apreensão folhas 06 e 13; laudo de constatação provisória - folhas 24/26 e laudo químico toxicológico - folhas 107/109.

Superada a fase do artigo 55 da Lei 11.343/06, recebida a denúncia, citados os réus, a prova oral foi colhida, bem como interrogatórios, encerrando-se a instrução criminal. Debate ofertado pela acusação e defesa.

É o relatório. Passo a decidir.

O pedido condenatório é procedente.

A prova oral concluída em sede do contraditório permite segura convicção de que fora o réu surpreendido trazendo consigo s três porções contendo Tetrahydrocannabinol (THC), com peso líquido total de 23,8g (vinte e três gramas e oito decigramas), bem como trazia consigo uma balança de precisão, além da quantia de R\$ 1.940,00 (mil novecentos e quarenta reais), em circunstâncias que evidenciam a destinação mercantil.

Nesse sentido, os policiais militares Giuliano Rafael Gonçalves dos Santos e Mauro Luiz Santos de Oliveira relataram que estavam em patrulhamento com motocicletas ao avistarem o réu na Praça Alexandre de Gusmão, defronte o Colégio Dante Alighieri e estava acompanhado de outras pessoas. Destacava-se o réu em razão do nervosismo que apresentava e, por isso, deliberaram os depoentes pela abordagem do réu e terceiros que lá estavam, sem que houvesse a tentativa de fuga por qualquer das pessoas. O réu trazia uma mochila e no interior da qual estavam as porções da droga, uma balança e precisão e a quantia em dinheiro. Em um primeiro momento, o réu admitia que trouxesse a droga para consumo próprio e, posteriormente, indagado sobre a origem do valor apreendido, acabou por admitir que realizava a venda de drogas para manter seu consumo.

O réu, por sua vez, ao ser interrogado neste juízo, negou a traficância. Disse que trazia consigo uma pequena bolsa na qual estavam as três porções de maconha para uso próprio. A posse do valor teria sido forjada contra si porque fora encontrado em uma bolsa que estava abandonada próxima do interrogando e demais pessoas que lá estavam. Teria sido coagido pelos policiais militares, naquela via pública, assumir a traficância, caso contrário, levariam sua namorada.

Esse é o contexto da prova oral e que, analisado em conjunto à materialidade delitiva apurada, presta-se à convicção de que o réu tinha consigo as drogas para fins da mercancia espúria, bem como, trouxesse consigo a quantia de R\$1.940,00, produto do comércio espúrio.

Os depoimentos policiais devem ser acolhidos com cautela, impondo-se ao juiz se ater ao atributo do ato administrativo que é a presunção de veracidade relativa,

quando desconstituídos por segura demonstração de desvio de finalidade, com punição severa aos autores. Mas, na presente causa, as provas não se inclinam a desacreditá-los, senão, reconstituir ações pautadas em transparência, legalidade e isenção, movidas pelo estrito cumprimento do dever legal, sequer a se supor conluio entre aqueles e Autoridade Policial para forjarem a confissão policial, como se tem consignada em termo de folha 17, oportunidade em que o réu admitiu que trouxesse a droga para vendê-la e, com isso, custear seu consumo.

Autoria, materialidade e culpabilidade, portanto, incontestes diante do contexto probatório objeto da análise acima.

Ante o exposto, julgo procedente a pretensão punitiva do Estado e condeno NATHAN RICARDO BERTAGNA incurso no artigo 33 caput da Lei 11.343/06.

Passo a dosar a pena –

Atenta às diretrizes do artigo 42 da Lei 11.434/06 e artigo 59 do Código Penal, fixo a pena base em 05 anos de reclusão e 500 dias multa fixada no piso legal.

O réu não ostenta antecedentes criminais, viável se reconhecer o crime na forma privilegiada (artigo 33 parágrafo 4º da Lei 11.343/06), não se descartando a possibilidade de que tivesse sido cooptado apenas para a atividade na qual fora surpreendido, diante da ausência de outras circunstâncias de seu envolvimento.

Assim, reduz-se a pena retro de fração de 2/3, resultando em 01 ano e 08 meses de reclusão e 168 dias multa no piso legal, substituída a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito consistentes:- 1) prestação de serviços à comunidade e, 2) recolhimento de pecúnia em benefício de entidade assistencial, a serem especificadas as prestações em sede de Execução Penal.

Declaro o perdimento do valor apreendido, produto do crime – R\$1.940,00 - - em favor da União, na forma do artigo 63 da Lei 11.343/06.

Oficie-se à Autoridade Policial para imediata remessa de respectiva guia de recolhimento judicial do valor.

Com o trânsito em julgado, oficie-se.

Oficie-se para incineração das drogas.

P.R.I.C.

São Paulo, 11 de março de 2022.

Sonia Nazaré Fernandes Fraga

Juiza de Direito